

Chương 2

Quy phạm Pháp luật – Văn bản QPPL – Quan hệ pháp luật



NỘI DUNG CƠ BẢN



- 1. Quy phạm pháp luật** (Khái niệm QPPL; Cấu trúc)
- 2. Văn bản quy phạm pháp luật** (Khái niệm và đặc điểm; Phân loại; Hệ thống VBQPPL; Hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật; Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật)
- 3. Quan hệ pháp luật** (Khái niệm; Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật)

I. Quy phạm Pháp luật



1.1 Khái niệm Quy phạm pháp luật

Là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành, được NN đảm bảo thực hiện, để điều chỉnh QHXXH theo định hướng và mục đích nhất định



Quy phạm pháp luật là gì?

I. Quy phạm Pháp luật



1.2. Đặc điểm riêng của QPPL

- QPPL thể hiện ý chí của giai cấp thống trị
- Là quy tắc hành vi có tính chất bắt buộc chung
- Phổ biến đối với mọi chủ thể tham gia QHXXH mà QP điều chỉnh
- Được Nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện
- Có tính xác định chặt chẽ về nội dung và hình thức



2. Phân loại Quy phạm Pháp luật



Có nhiều cách phân loại Quy phạm Pháp luật
Dựa vào vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội

a. **Quy phạm điều chỉnh:** Là loại QP thiết lập quyền và nghĩa vụ pháp lý của người tham gia QHXXH (các QP này hướng tới việc hình thành các hành vi hợp pháp)

Quy phạm điều chỉnh gồm nhiều loại khác nhau:

- *Quy phạm bắt buộc*
- *Quy phạm cấm đoán*
- *Quy phạm trao quyền*

2. Phân loại Quy phạm Pháp luật



Dựa vào vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội

b. Quy phạm bảo vệ: Là QP xác định trước các biện pháp tác động mang tính cưỡng chế nhà nước đối với hành vi VPPL.

c. Quy phạm chuyên môn: Là những QP chứa đựng những quy định, những nội dung nhằm đảm bảo hiệu lực của Quy phạm điều chỉnh và Quy phạm bảo vệ.

3. Cấu trúc (cơ cấu) của QPPL



QPPL mô tả:

- Hoàn cảnh tồn tại,
- Quy tắc hành vi,
- Hậu quả của việc không chấp hành quy tắc hành vi đó

3 yếu tố các QPPL:

- + **Giả định,**
- + **Quy định,**
- + **Chế tài**

3. Cấu trúc (cơ cấu) của QPPL



3.1. Bộ phận giả định

Là thành phần cấu thành của QPPL thường nói về địa điểm, thời gian, các chủ thể, các hoàn cảnh thực tế mà trong đó mệnh lệnh của QP được thực hiện (tức là nó xác định môi trường tác động của QPPL).

3. Cấu trúc (cơ cấu) của QPPL



3.2. Bộ phận quy định

Là bộ phận của QPPL nêu lên cách xử sự buộc chủ thể phải tuân theo khi ở vào tình huống đã nêu trong phần giả định của QPPL

- Được xây dựng theo mô hình:
 - + cấm làm gì,
 - + phải làm gì,
 - + được làm gì,
 - + làm như thế nào
- Quy định dứt khoát hay quy định tùy nghi

3. Cấu trúc (cơ cấu) của QPPL



b) Phân loại Quy định

* Dựa vào tính chất - phương pháp tác động lên các QPXH:

- **Quy định cấm đoán:** Cấm, không cho chủ thể nào đó được làm một hay một số việc nào đó

- **Quy định bắt buộc:** Bắt buộc chủ thể phải làm một hay một số việc nào đó

- **Quy định giao quyền:** Trao cho chủ thể một hay một số quyền nhất định

3. Cấu trúc (cơ cấu) của QPPL



3.3. Bộ phận chế tài

Là bộ phận nêu lên các biện pháp tác động của NN, dự kiến sẽ áp dụng đối với chủ thể nào không thực hiện đúng theo hướng dẫn ở phần quy định của QPPL, nên đã vi phạm PL

3. Cấu trúc (cơ cấu) của QPPL



Phân loại chế tài

- Theo tính chất phản ứng của NN đối với chủ thể vi phạm
 - *Chế tài hình phạt*: Là sự phản ứng gay gắt của Nhà nước đối với chủ thể vi phạm thông qua các biện pháp cưỡng chế để cải tạo, giáo dục
 - *Chế tài khôi phục Pháp luật*: Hướng người vi phạm để họ khôi phục lại trạng thái ban đầu và phục hồi trật tự Pháp luật .
 - *Chế tài phủ định Pháp luật*: Là sự phủ định có tính chất pháp lý của Nhà nước đối với một số QHPL
VD : Chế tài huỷ hôn nhân

II. Các loại văn bản QPPL ở Việt Nam



1. Khái niệm Văn bản QPPL:

Là văn bản do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung được NN bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các QHXXH theo định hướng nhất định



2. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- ❖ Thẩm quyền của Quốc hội và Ủy ban thường vụ quốc hội.
- ❖ Thẩm quyền của Chủ tịch nước
- ❖ Thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ
- ❖ Thẩm quyền của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
- ❖ Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

- ❖ Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian
- ❖ Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian
- ❖ Hiệu lực của văn bản theo đối tượng tác động
- ❖ Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật



4. Đặc điểm của văn bản QPPL



Đặc điểm của VBQPPL:

- Chỉ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành
- Nội dung là những quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc chung đối với mọi chủ thể
- Được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn khi có sự kiện pháp lý xảy ra
- Tên gọi, trình tự ban hành được Pháp luật quy định rõ ràng trong Luật

5. Phân loại văn bản QPPL



5.1 Văn bản luật

- Là những văn bản do Quốc hội ban hành, có giá trị pháp lý cao nhất
- Bao gồm:
 - Hiến pháp
 - Các đạo luật, bộ luật

5. Phân loại văn bản QPPL



5.2 Văn bản dưới luật

- Là những văn bản PL do các cơ quan NN (ngoại trừ Quốc hội) ban hành
- Có giá trị pháp lý thấp hơn văn bản luật
- Được ban hành trên cơ sở văn bản luật và phù hợp với văn bản luật

Các loại văn bản dưới luật



- Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH
- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước
- Nghị quyết, nghị định của Chính phủ
- Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng
- Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

Các loại văn bản dưới luật



- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao
- Quyết định, chỉ thị, thông tư của Viện trưởng VKSND tối cao
- Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan NN có thẩm quyền với tổ chức chính trị xã hội
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
- Quyết định, chỉ thị của UBND



QUAN HỆ PHÁP LUẬT

I. Khái niệm, đặc điểm của QHPL



1. Khái niệm Quan hệ pháp luật

Là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội, xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật đối với quan hệ xã hội tương ứng và các bên tham gia quan hệ pháp luật đó đều mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật quy định

2. Phân loại QHPL



a. Phân loại theo tiêu chí ngành luật:

(Quan hệ pháp luật hình sự, dân sự , kinh tế , hành chính , lao động ,)

b. Theo cách quy định quyền và nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ

- *Quan hệ phức tạp*: Mỗi bên tham gia có cả quyền và nghĩa vụ

- *Quan hệ giản đơn*: Một bên có quyền còn một bên có nghĩa vụ

II. Thành phần của QHPL



1. Chủ thể
2. Khách thể
3. Nội dung của QHPL

II. Thành phần của QHPL



1. Chủ thể

- Là những cá nhân hay tổ chức có đủ điều kiện do PL quy định khi tham gia vào QHPL nhất định
- Là các bên tham gia vào QHPL, có những quyền và nghĩa vụ do luật định
- Để trở thành chủ thể của QHPL, cá nhân hay tổ chức phải đảm bảo năng lực chủ thể
- **Năng lực chủ thể:**
 - + Năng lực pháp luật
 - + Năng lực hành vi

(1) Năng lực pháp luật



Là khả năng của chủ thể có những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà NN quy định

- **NLPL của cá nhân** xuất hiện kể từ khi cá nhân sinh ra và mất đi khi cá nhân đó chết hoặc bị tuyên bố chết.
- **NLPL của tổ chức** xuất hiện từ khi tổ chức đó được thành lập hợp pháp và chấm dứt khi tổ chức đó không còn tư cách pháp lý.

(2) Năng lực hành vi



Là khả năng của chủ thể thực hiện được hành vi, nhận thức được hậu quả từ hành vi đó và chịu trách nhiệm về hậu quả từ hành vi đó



2. Khách thể của QHPL

Là những lợi ích vật chất, tinh thần và những lợi ích xã hội khác mà chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào các QHXX



2. Khách thể của QHPL



Hành vi đó hướng tới mục đích nhu cầu (hay nói cách khác đây là khách thể của hành vi)

- **Vật chất**
- **Tinh thần**
- **Lợi ích chính trị**



Lấy ví dụ về các mục đích trên?

3. Nội dung của QHPL

Bao gồm các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể khi tham gia QHPL



Nghĩa vụ Pháp lý:



a. Khái niệm NVPL:

Nghĩa vụ pháp lý trong QHPL là cách xử sự bắt buộc được QPPL xác định trước mà bên kia phải tiến hành nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền chủ thể của bên kia

Nghĩa vụ Pháp lý:



b. Đặc điểm của nghĩa vụ pháp lý :

- Đó là sự bắt buộc phải có những xử sự nhất định do QPPL xác định trước
- Việc xử sự nhằm thực hiện quyền chủ thể của bên kia
- Được đảm bảo bằng sự cưỡng chế của NN (nếu cần)

4. Sự kiện pháp lý



4.1. Khái niệm

Là những sự kiện đã xảy ra trong thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của nó được PL gắn với việc hình thành, thay đổi hay chấm dứt QHPL



4. Sự kiện pháp lý



4.2. Phân loại SKPL

Dựa vào dấu hiện ý chí của các chủ thể tham gia QHPL, có 2 loại

(1). Hành vi

(2). Sự biến



4. Sự kiện pháp lý



4.2. Phân loại SKPL

Hành vi: là những sự việc xảy ra theo ý chí của con người.

- + Hành vi hành động và hành vi không hành động
- + Hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp





Sự biến:



Là những sự kiện pháp lý xảy ra trong tự nhiên, không phụ thuộc vào ý chí của con người, nhưng cũng làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt QHPL

(như chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, sinh - tử, sự luân chuyển của thời gian)

4.2. Phân loại SKPL



Căn cứ vào hậu quả của sự kiện pháp lý

- Sự kiện pháp lý làm phát sinh QHPL
- Sự kiện pháp lý làm thay đổi QHPL
- Sự kiện pháp lý làm chấm dứt QHPL

4.2. Phân loại SKPL



Các bạn lấy ví dụ cho từng loại sự kiện pháp lý sau?

- Sự kiện pháp lý làm phát sinh QHPL
- Sự kiện pháp lý làm thay đổi QHPL
- Sự kiện pháp lý làm chấm dứt QHPL